

Zmluva o prevode práva na riešenie

uzatvorená podľa § 12 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Sládková
Bydlisko: Tehelná 24, Trnava, 917 01
Rodné číslo:
Právny vzťah k STU: doktorand

(ďalej len „Spolupôvodca“)

a

Nadobúdateľ: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
IČO: 00397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
Zastúpený: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „STU“)

(„Spolupôvodca“ a „STU“ spolu tiež ako „zmluvné strany“)

Článok 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Spolupôvodcu vynálezu previesť právo na riešenie na STU, záväzok STU uhradiť odmenu dohodnutú v tejto zmluve a úprava súvisiacich práv a povinností.

Článok 3 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Spolupôvodca vyhlasuje, že je nositeľom práv k vynálezu pod názvom *Predikcia obsahu metoxylových skupín v ligníne, lignosulfonátoch a ich derivátoch* (ďalej tiež ako „vynález“), že je oprávnený previesť právo na riešenie, a to vo výške svojho spolupôvodcovského podielu na riešení, ktorý je v zmysle Oznámenia pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva doručeného STU dňa 11.02.2015, značka 1541/15 **vo výške 5%** a že uvedeným konaním z jeho strany nedôjde k zásahu do práv iných osôb, najmä, avšak nie výlučne, spolupôvodcov.
2. Spolupôvodca týmto prevádza na STU právo na riešenie v celom rozsahu svojho podielu. Predmetom prevodu podľa tejto zmluvy sú všetky práva Spolupôvodcu, viažuce sa k vynálezu, okrem práv, ktorých prevod nie je zo zákona možný. Predmetom prevodu je najmä právo podať prihlášku na registráciu do registra vedenom Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej tiež „prihláška na registráciu“) a právo na ochranu riešenia vo forme patentu.
3. STU vyhlasuje, že je oprávnená nadobudnúť právo na riešenie, vrátane práva podať prihlášku na registráciu s ohľadom na všetky práva a povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.
4. STU sa zaväzuje zaplatiť Spolupôvodcovi za prevod práva na riešenie v zmysle tejto zmluvy jednorazovú odplatu vo výške 15 € (slovom pätnásť eur) na účet č. _____ v termíne splatnosti do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zaplatením tejto odplaty sa považujú všetky finančné nároky zo strany Spolupôvodcu v súvislosti s prevodom práva na riešenie podľa tejto zmluvy za vyrovnané.
Spolupôvodca sa zaväzuje odovzdať STU všetku dokumentáciu súvisiacu s prevodom práva na riešenie v zmysle tejto zmluvy pri podpise tejto zmluvy. Za STU je oprávnená konať táto poverená osoba:
6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách vzájomne poskytnutých pri rokovaní o tejto zmluve a tiež pri plnení predmetu tejto zmluvy s výnimkou

informácií, ktoré sú všeobecne známe a/alebo verejne dostupné. Závazok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto zmluvy, a to až do doby, kým sa príslušné informácie nestanú všeobecne známymi.

Článok 4

Zápis do registra

1. Zmluvné strany sa dohodli, že STU v lehote 15 dní po účinnosti tejto zmluvy podá žiadosť o udelenie patentu na vynález do registra vedenom Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Článok 5

Využívanie vynálezu

1. Výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu alebo zriadiť k patentu záložné právo, prináleží STU.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadný zisk z využívania vynálezu bude prerozdeľovaný spôsobom uvedeným v Smernici rektora STU číslo 3/2013-SR, článok X, bod 3 (O ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) – ďalej len „interný predpis STU“, pri zachovaní spolupôvodcovského podielu vo výške 5%, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolupôvodca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s interným predpisom STU oboznámil a že sú mu týmto okamžikom známe podmienky a ostatné okolnosti rozdeľovania zisku z využívania vynálezu.

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

1. STU má právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak sa vyhlásenie Spolupôvodcu podľa článku 3 bod 1 tejto zmluvy ukáže v niektorej časti ako nepravdivé alebo neúplné alebo ak spolupôvodca nesplní a/alebo poruší niektorú z povinností podľa tejto zmluvy; tým nie je dotknuté právo STU na náhradu škody.
2. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Spolupôvodcovi; v oznámení musí byť uvedený dôvod odstúpenia od zmluvy.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom súhlasu zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej; ustanovenie bodu 4 tohto článku sa použije primerane.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne, sa budú riadiť výlučne príslušnými ustanoveniami zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden pre Spolupôvodcu a dva pre STU.
4. Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení. Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí STU, ktorá sa zaväzuje anonymizovať osobný údaj Spolupôvodcu, ktorým je jeho rodné číslo, číslo účtu a údaje týkajúce sa poverenej osoby STU.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa

Za STU:

Spolupôvodca:

.....
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

.....
Ing. Alexandra Sládková